



P E N E T A P A N

Nomor 22 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Penyidik / Penuntut Umum / Hakim, Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps, tanggal 16 Agustus 2016, perihal Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak dengan tersangka / terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK**; -----
Tempat lahir : Tabanan ; -----
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 19 Nopember 1999 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kabupaten Tabanan ;
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar ; -----

2. Berita Acara Diversi Nomor 22/Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Dps, 16 Agustus 2016 ;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 16 Agustus 2016 ;

Membaca laporan Hakim tanggal 16 Agustus 2016 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 16 Agustus 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anak telah menyadari kesalahannya dan mengakui bersalah atas perbuatannya serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatannya dan mohon diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan bimbingan Orang Tuanya ;
2. Penuntut Umum bersedia memberikan kesempatan kepada Anak untuk dikembalikan kepada Orangtuanya untuk dibimbing dan dibina mengingat Anak melakukan perbuatan dimaksud atas perintah atau suruhan dari seseorang yang bernama Bella Supriya Indra Dewi untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil barang disaku belakang celananya , Terdakwa melakukan apa yang dfisuruh oleh Bella Supriya Indra Dewi dari kantong celana Bella Supriya Dewi , terdakwa memindahkan 1 plastik kecil yang berisi 1 tablet (extacy) seberat 0,30 gram, warna merah muda dan 1 plastik klip yang berisi Kristal bening sabu seberat 0,08 gram untuk disimpan didalam tas pinggang terdakwa dan mengetahui keberadaan barang tersebut dilarang Undang-undang namun Anak tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang ;

Hal 1 Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila mengulangi lagi, Anak bersedia diproses secara Hukum yang berlaku ;
4. Apabila kesepakatan telah dilaksanakan agar terhadap barang bukti berupa, 1 tablet (extacy) seberat 0,30 gram, warna merah muda dan 1 plastik klip yang berisi Kristal bening sabu seberat 0,08 gram, dipakai dalam berkas perkara lain yaitu terdakwa Bella Supriya Indra Dewi ;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasa 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Hakim ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi ;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya ;
5. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya ;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan atas kesepakatan Diversi ;
9. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, dan para Saksi. ;

**Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 23 Agustus 2016.**

Ketua,

Dr. Yanto , SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)